PUTUSAN

Nomor 1968/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriSurabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Supriono Bin Sukamdi;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 23 Februari 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Provinsi RT 026 RW 000 Ds. Penajan Kec. Penajan Kab. Penajan Paser Utara (sesuai KTP NIK 6409012302870002) dan di Bulakrukem Gang 2/H RT 003 RW 004 Kec. Bulak Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa Supriono Bin Sukamdi ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa dipersidagan didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, SH., MH. dan Rindra Mutfianto, SH., Team Advokasi dari “Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia” beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A Nomor 36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 1968/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1968/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis HakimNomor 1968/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriono Bin Sukamdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriono Bin Sukamdi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara:

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
   - 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya 1.292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram;
   - 1 (satu) pack klip kosong;
   - 1 (satu) buah alat hisap;
   - 1 (satu) buah dompet kaca mata wama hitam;
   - 1 (satu) unit HP merek Poco wama biru dengan nomor simcard

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

081351598638.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;

2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUPRIONO BIN SUKAMDI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya ± 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi FATHOR ROSI BIN ABD. SAKUR (diajukan dalam berkas terpisah) melalui telepon yang intinya memesan barang berupa sabu dan selanjutnya janjian bertemu di perlintasan kereta api dan sekitar pukul 09.45 wib terdakwa tiba di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Surabaya dan sekitar pukul 10.00 wib saksi FATHOR ROSI BIN ABD. SAKUR tiba di lokasi dan langsung transaksi dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah) kepada saksi FATHOR ROSI BIN ABD. SAKUR sebagai uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu 1 (satu) poket sabu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 10.20 wib terdakwa tiba di rumah di Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya 1 (satu) poket sabu yang dibeli dari saksi FATHOR ROSI BIN ABD. SAKUR langsung dipecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) poket dan sekitar pukul 15.00 wib sabu yang telah dipecah menjadi 4 (empat) poket disimpan terdakwa di dalam dompet kacamata warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib petugas polisi dari Polda Jatim yakni saksi KRISNA WILIS PUTRA, SH bersama dengan saksi FAUZIA YUDA WIBISONO, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa untuk kemudian melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram atau berat netto untuk masing-masing plastik adalah 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram; 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram; 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram; 1 (satu) pack klip kosong; 1 (satu) buah alat hisap; 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru beserta nomor simcard 081351598638 kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa SUPRIONO BIN SUKAMDI tidak memiliki ijn dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05299/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 15852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, barang bukti Nomor : 15853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, barang bukti Nomor: 15854/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor: 15855/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPRIONO BIN SUKAMDI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya ± 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi KRISNA WILIS PUTRA, SH bersama dengan saksi FAUZIA YUDA WIBISONO, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan observasi dan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib petugas mendapat informasi bahwa sasaran sedang berada di rumahnya di Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya petugas berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram atau berat netto untuk masing-masing plastik adalah 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram; 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram; 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram; 1 (satu) pack klip kosong; 1 (satu) buah alat hisap; 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru beserta nomor simcard 081351598638 kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SUPRIONO BIN SUKAMDI mendapatkan sabu tersebut dari FATHOR ROSI BIN ABD. SAKUR (diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara bertemu langsung di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Surabaya pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wib yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket sabu dan setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah dan dipecah menjadi 4 (empat) poket dengan maksud akan dijual ke pembeli;
- Bahwa terdakwa SUPRIONO BIN SUKAMDI tidak memiliki ijn dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05299/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, barang bukti Nomor : 15853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, barang bukti Nomor : 15854/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor : 15855/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisna Wilis Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
   - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunanaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur (diajukan dalam berkas terpisah) melalui telepon yang intinya memesan barang berupa sabu dan selanjutnya janjian bertemu di perlintasan kereta api;
   - Bahwa sekitar pukul 09.45 wib terdakwa tiba di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Surabaya dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur tiba di lokasi dan langsung transaksi dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur sebagai uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu 1 (satu) poket sabu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
   - Bahwa sekitar pukul 10.20 wib terdakwa tiba di rumah di Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya 1 (satu) poket sabu yang dibeli dari saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur langsung dipecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) poket dan sekitar pukul 15.00 wib sabu yang telah dipecah menjadi 4 (empat) poket disimpan terdakwa di dalam dompet kacamata warna hitam;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib petugas polisi dari Polda Jatim yakni saksi Krisna Wilis Putra, SH bersama dengan saksi Fauzia Yuda Wibisono, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram atau berat netto untuk masing-masing plastik adalah 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram, 1 (satu) pack klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru beserta nomor simcard 081351598638 kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Supriono Bin Sukamdi tidak memiliki ijn dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fauzia Yuda Wibisono, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
   - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur (diajukan dalam berkas terpisah) melalui telepon yang intinya memesan barang berupa sabu dan selanjutnya janjian bertemu di perlintasan kereta api;
   - Bahwa sekitar pukul 09.45 wib terdakwa tiba di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Surabaya dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur tiba di lokasi dan langsung transaksi dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur sebagai uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu 1 (satu) poket sabu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
   - Bahwa sekitar pukul 10.20 wib terdakwa tiba di rumah di Bulakrukem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya 1 (satu) poket sabu yang dibeli dari saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur langsung dipecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) poket dan sekitar pukul 15.00 wib sabu yang telah dipecah menjadi 4 (empat) poket disimpan terdakwa di dalam dompet kacamata warna hitam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib petugas polisi dari Polda Jatim yakni saksi dengan saksi Krisna Wilis Putra, SH bersama mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian menindaklanjutinya dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram atau berat netto untuk masing-masing plastik adalah 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram, 1 (satu) pack klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru beserta nomor simcard 081351598638 kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Supriono Bin Sukamdi tidak memiliki ijn dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur (diajukan dalam berkas terpisah) melalui telepon yang intinya memesan barang berupa sabu;
- Bahwa selanjutnya janjian bertemu di perlintasan kereta api dan sekitar pukul 09.45 wib terdakwa tiba di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Surabaya dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur tiba di lokasi dan langsung transaksi dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur sebagai uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu 1 (satu) poket sabu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 10.20 wib terdakwa tiba di rumah di Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya 1 (satu) poket sabu yang dibeli dari saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur langsung dipecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) poket dan sekitar pukul 15.00 wib sabu yang telah dipecah menjadi 4 (empat) poket disimpan terdakwa di dalam dompet kacamata warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib petugas polisi dari Polda Jatim yakni saksi Krisna Wilis Putra, SH bersama dengan saksi Fauzia Yuda Wibisono, SH., mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram atau berat netto untuk masing-masing plastik adalah 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram; 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram, 1 (satu) pack klip kosong; 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru beserta nomor simcard 081351598638;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Supriono Bin Sukamdi tidak memiliki ijn dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya 1.292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) pack klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata wama hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Poco wama biru dengan nomor simcard 081351598638.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur (diajukan dalam berkas terpisah) melalui telepon yang intinya memesan barang berupa sabu;
- Bahwa selanjutnya janjian bertemu di perlintasan kereta api dan sekitar pukul 09.45 wib terdakwa tiba di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Surabaya dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur tiba di lokasi dan langsung transaksi dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur sebagai uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu 1 (satu) poket sabu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 10.20 wib terdakwa tiba di rumah di Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya selanjutnya 1 (satu) poket sabu yang dibeli dari saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur langsung dipecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) poket dan sekitar pukul 15.00 wib sabu yang telah dipecah menjadi 4 (empat) poket disimpan terdakwa di dalam dompet kacamata warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib petugas polisi dari Polda Jatim yakni saksi Krisna Wilis Putra, SH bersama dengan saksi Fauzia Yuda Wibisono, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya;

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa untuk kemudian melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram atau berat netto untuk masing-masing plastik adalah 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram, 1 (satu) pack klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru beserta nomor simcard 081351598638;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Supriono Bin Sukamdi tidak memiliki ijn dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05299/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 15852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, barang bukti Nomor : 15853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, barang bukti Nomor: 15854/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor: 15855/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Supriono Bin Sukamdi identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga meyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur (diajukan dalam berkas terpisah) melalui telepon yang intinya memesan barang berupa sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya janjian bertemu di perlintasan kereta api dan sekitar pukul 09.45 wib terdakwa tiba di perlintasan kereta api di daerah Ambengan Surabaya dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur tiba di lokasi dan langsung transaksi dengan terdakwa dengan cara terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur sebagai uang pembelian sabu dan terdakwa menerima sabu 1 (satu) poket sabu selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.20 wib terdakwa tiba di rumah di Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya 1 (satu) poket sabu yang dibeli dari saksi Fathor Rosi Bin Abd. Sakur langsung dipecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) poket dan sekitar pukul 15.00 wib sabu yang telah dipecah menjadi 4 (empat) poket disimpan terdakwa di dalam dompet kacamata warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib petugas polisi dari Polda Jatim yakni saksi Krisna Wilis Putra, SH bersama dengan saksi Fauzia Yuda Wibisono, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Bulakrukem Gang 2/H RT. 003 RW. 004 Kecamatan Bulak Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa untuk kemudian melakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 1,292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram atau berat netto untuk masing-masing plastik adalah 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram, 1 (satu) pack klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru beserta nomor simcard 081351598638;

Menimbang, bahwa kemudian petugas melakukan penangkapan atas diri terdakwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa Supriono Bin Sukamdi tidak memiliki ijn dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05299/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 15852/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,340 (nol koma tiga ratus empat puluh) gram, barang bukti Nomor : 15853/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,270 (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram, barang bukti Nomor: 15854/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,377 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram, barang bukti Nomor: 15855/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,305 (nol koma tiga ratus lima) gram adalah benar Kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang seringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya 1.292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) pack klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata wama hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP merek Poco wama biru dengan nomor simcard 081351598638;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriono Bin Sukamdi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya 1.292 (satu koma dua ratus sembilan puluh dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pack klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata wama hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Poco wama biru dengan nomor simcard 081351598638.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.	Edi Saputra Pelawi, SH., MH.
Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.	

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)